

NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE

Dentro de la normativa a considerar, se destaca según iniciativa:

Proyectos de generación distribuida para el autoconsumo con capacidad de inyección (sin giro comercial) – On Grid:

- Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en particular el Artículo 149 bis.
- Decreto Supremo N° 57, de 2020, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de generación distribuida para autoconsumo.
- Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión.
- Instrucción Técnica RGR N° 01/2020: Procedimiento de comunicación de energización de generadoras residenciales.
- Instrucción Técnica RGR N° 02/2020: Diseño y ejecución de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a redes de distribución.
- Instrucción Técnica RGR N°06/2021: Diseño y ejecución de instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías en instalaciones eléctricas.
- Decreto Supremo N° 8, de 2020, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, Ex NCH Eléctrica N°4.

Proyectos de generación distribuida para el autoconsumo sin capacidad de inyección (también conocidos como proyectos de autogeneración o de inyección cero) – On Grid:

- Decreto Supremo N° 8, de 2020, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, Ex NCH Eléctrica N°4.
- Pliego técnico normativo RIC N°09/2021 Sistemas de autogeneración.
- Instrucción Técnica RGR N°06/2021: Diseño y ejecución de instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías en instalaciones eléctricas.

Proyectos fotovoltaicos aislados de la red – Off Grid:

- Decreto Supremo N° 8, de 2020, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, Ex NCH Eléctrica N°4.
- Instrucción Técnica General RIC N°9.1/2021: Diseño y ejecución de las instalaciones fotovoltaicas aisladas de las redes de distribución.
- Instrucción Técnica RGR N°06/2021: Diseño y ejecución de instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías en instalaciones eléctricas.

Proyectos de generación distribuida con vocación comercial (PMGD):

- Ley General de Servicios Eléctricos, en particular el Artículo 149.
- Decreto N° 88/2020, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento para medios de generación de pequeña escala.
- Norma técnica de conexión y operación de PMGD en instalaciones de media tensión.

Centrales mini hidroeléctricas:

- Lo relativo a proyectos de generación distribuida, si corresponde.

- Títulos vigentes de derechos de agua regularizados e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y tener resueltos todos los permisos sectoriales y evaluación ambiental si fuese pertinente.
- Decreto Supremo N° 38 /2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, durante las etapas de implementación y operación del proyecto.

Aero generadores:

- Lo relativo a proyectos de generación distribuida, si corresponde.
- Certificado de Instalación de Proyectos Eólicos en Altura, de acuerdo con lo requerido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Información disponible en el enlace web: <https://www.dgac.gob.cl/certificaciones/cert-ins-proyectos-eolicos-en-altura/>
- Decreto Supremo N° 38 /2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, durante las etapas de implementación y operación del proyecto.

Calefactor o caldera a biomasa:

1. Lo relativo a proyectos de generación distribuida, si corresponde.
2. Decreto N° 10/2013, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua.
3. Decreto N° 29/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión para incineración, co-incineración y coprocesamiento. No se permitirá utilizar biomasa tratada.
4. Indicar la procedencia de la biomasa, y si ésta es biomasa forestal, deberá ser de origen sostenible. Origen sostenible se define como residuos forestales obtenidos en instalaciones de procesamiento de madera (como aserrín y viruta), de podas de áreas verdes comunales, o del manejo de bosque nativo o plantaciones forestales que han sido gestionados de forma sostenible (no hay tala y quema de los bosques, y la tasa de extracción de biomasa equivale como máximo a la tasa de crecimiento del bosque).
5. Normativa de emisiones a la atmósfera, incluyendo los planes de descontaminación atmosférica que les apliquen. Información disponible en el enlace web: <http://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php>.
6. Decreto Supremo N° 38 /2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, durante las etapas de implementación y operación del proyecto.

Plantas de biogás:

- Lo relativo a proyectos de generación distribuida, si corresponde.
- Normativa de emisiones a la atmósfera, incluyendo los planes de descontaminación atmosférica que les apliquen. Información disponible en el enlace web: <http://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php>.
- Decreto Supremo N° 38 /2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, durante las etapas de implementación y operación del proyecto.
- Decreto Supremo N°119/2016, del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de seguridad de las plantas de biogás e introduce modificaciones al reglamento de instaladores de gas.

- Resolución Exenta N°22.337/2018 de la SEC, Establece procedimiento para el registro y cierre de plantas de biogás. Información disponible en el enlace web: <https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/biogas/>.
- Para el uso del digestato o material digerido como fertilizante, se debe asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. A su vez, la disposición del digestato generado, tanto líquido como sólido, deberá ser eliminado de acuerdo con la normativa de residuos industriales y aguas residuales, cuando corresponda.

Bombas de calor:

- Decreto Supremo N° 38, de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 146, 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, durante las etapas de implementación y operación del Proyecto.
- Decreto Supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

Proyectos de hidrogeno:

- Lo relativo a proyectos de generación distribuida, si corresponde.
- Guía de Apoyo para Solicitud de Autorización de Proyectos Especiales de Hidrógeno ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
- Decreto Supremo N° 13/ 2022, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de seguridad de instalaciones de hidrógeno. Información disponible en el enlace web: https://energia.gob.cl/sites/default/files/decreto_afecto_n_13_2022.pdf.

Sistemas solares térmicos prefabricados o termosifón de circulación natural:

- Resolución Exenta N° 720/2019 del Ministerio de Vivienda, que aprueba Itemizados técnicos para proyectos de energías renovables: sistemas solares térmicos y sistemas solares fotovoltaicos, en el marco de los programas habitacionales del MINVU, en lo que respecta a sistemas solares térmicos prefabricados. Información disponible en el enlace web: <https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/Res-Ex-720-V.-y-U.-de-2019-que-aprueba-itemizados-tecnicos-para-proyecrtos-de-energias-renovables-sistemas-solares-tecmicos-y-sistema-solares-fotovoltaicos.pdf>
- Resolución Exenta N°502 /2010 del Ministerio de Energía, que modifica Norma técnica que determina algoritmo para la verificación de la contribución solar mínima de los sistemas solares térmicos acogidos a la franquicia tributaria de la ley N° 20.365.
- Sus componentes principales, esto es, colectores solares térmicos y depósitos acumuladores, deberán pertenecer al Registro de Productos Autorizados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Información disponible en el enlace web: <http://wlhttp.sec.cl/BuscadorSST/buscador.do>
- Tomar como referencia la Guía de Buenas Prácticas con base en la experiencia de instalaciones solares térmicas. Información disponible en el enlace web: <https://sst.minenergia.cl/wp-content/uploads/2022/10/PUBLICACIO%CC%81N-guia-SST-V4.pdf>

Sistemas solares térmicos compuestos (forzados):

- Decreto Supremo N° 331, de 2009, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de la Ley N° 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de

sistemas solares térmicos y el Decreto N° 33, de 2016, del Ministerio de Energía, que modifica el referido decreto.

- Resolución Exenta N°502, de 2010 del Ministerio de Energía, que modifica Norma técnica que determina algoritmo para la verificación de la contribución solar mínima de los sistemas solares térmicos acogidos a la franquicia tributaria de la ley N° 20.365.
- Sus componentes principales, esto es, colectores solares térmicos y depósitos acumuladores, deberán pertenecer al Registro de Productos Autorizados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Información disponible en el enlace web: <http://wlhttp.sec.cl/BuscadorSST/buscador.do>
- Tomar como referencia la Guía de Buenas Prácticas con base en la experiencia de instalaciones solares térmicas. Información disponible en el enlace web: <https://sst.minenergia.cl/wp-content/uploads/2022/10/PUBLICACION%CC%81N-guia-SST-V4.pdf>
- Decreto Supremo N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

MAPA NORMATIVO DEL SECTOR ENERGÉTICO CHILENO - ABRIL 2021. Disponible en el enlace web:

https://energia.gob.cl/sites/default/files/mapeo_normativa_energetica_2021.pdf